

ustní zkouška - 10 temat = treba 20 otázek - losuju 2

nechce čísla zákonu, paragrafu

at vecne chapem o cem mluvim, kdo je autor, jaky ma prava, co zakon chrani, kdo jsou producenti type shit

- chci pryc!
- knihy leges - autorske pravo a prava souvisejici - srstka (to neprectu)
- patentnarozum.eu - prava k duševnimu vlastnictvi a jejich uplatnovani (to taky ne)

autorské právo = monopol (ja mam, ty ne)

- podpora kreativity - motivace, at na tom vydelavaj oni
- omezeni kreativity - omezují, co muzu pouzivat
- vzdy chrani nekoho (autora) a neco (dilo)
- jenom clovek muze tvorit, jenom clovek muze predelat (autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila)
- kdyz nekomu pujcim fotak a on neco vyfoti - nemuzu postnout, nemuzu upravit, muzu smazat (vlastnik vic nez autor)
- opice vyfotila selfie na typkovo fotak - nikdo nevlastni pravo
- pres ai vygeneruju neco - nejsem autor / ve photoshopu upravim - jsem autor (nastroj)

nehmotné věci

- věc v právním smyslu - vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí
- flaška matonni - kupuju - hmotné = voda, flaška, víčko / nekupuju - nehmotné = design, logo, značka, tvar lahve, recept
- 1) výsledky vlastní činnosti (duševní vlastnictví) - fotím
- 2) hodnoty a projevy lidské osobnosti – jsem focen
- nekdo vyfoti fotku - potrebuje souhlas rozeznatelných lidí na fotce (neplatí napr ve zpravodajství)

duševní vlastnictví

- autorské právo a práva související (právo = autoři)
- průmyslové vlastnictví (ochranná známka, patent, design - právo = umělci, zadavatelé...) - princip ochrany - formální kroky, registrace

copyleft = autor dal pravo k volnému použití a vsechny veci vytvorene s tim jsou volne

copyright vs autors right - dualita práv

- anglosaský systém - copyright (právo kopírovat)
- kontinentální systém - právo autora, pevně vázáno na osobnost (autor muze byt i firma, muze autorske pravo predat)

důvody ochrany - ochrana investice

historii chtít umět nebude asi

Prameny práva v dv

- ústava (ústavní pořádek)
- mezinárodní smlouvy
- právo EU (nařízení, směrnice)
- zákony
- vyhlášky, další podzákonné normy
- judikatura - soudní rozhodnutí

Principy ochrany autorského práva

- teritorialita (rozšířena Bernskou úmluvou, práva se mění podle lokálních zákonů)
- absolutní výlučná ochrana (platí vůči všem)
- neformálnost vzniku ochrany
- nepřevoditelnost (u nás - můžu se zbavit všech uživatelských práv, ale furt mam autorské právo, v usa jde převést i autorství)
- časové omezení (u majetkových práv / ochranná známka 10 let - jedinou můžu prodlužovat do nekonečna)
- ochrana **formy, nikoliv obsahu** (nakresli dům - chráněný je ten konkrétní dům, ne nápad nakreslit dům)

Autorské dílo - objektivně vnímatelné (vidim, slysim, whatever)

- chrání bez ohledu na část

Druhy autorských děl:

- dílo umělecké
- dílo vědecké

Zvláštní druhy děl

aby dílo bylo chráněné musí splňovat: jedinečnost, tvůrčí činnost, objektivní vnímatelnost, kromě:

- počítačový program - plní stejnou funkci, ale udělaný jinak - něco je stejné - jedinečnost nepotřebuje
- fotografie - nemá požadavek jedinečnosti - 500 lidí vyfotí orloj
- rozdělané dílo je taky chráněné
- název a postavy samostatně jsou taky chráněné (když plní - jedinečnost, tvůrčí činnost, objektivní vnímatelnost - takže song mama - mama není chráněná lol)

Autor - pouze fyzická osoba

- §6 kdo je u díla uveden je autorem - když se někdo podepíše na dílo někoho jiného a prodá ho - kupující je tímto chráněn - nemá s ukradeným dílem nic společného

osoba autora

- dílo anonymní (autor nechce být uveden)
- dílo pseudonymní (uveden pseudonym)
- dílo osiřelé (orphan works) (autor není známý)
- folklór - na něj se nevztahuje ochrana (nikdo neví kdy a kdo)

spoluautoři - i když někdo vlastní 1% musí také souhlasit

- osobnostní práva - smrtí končí, něco přechází na osobu blízkou (někdo jehož utrpení je i mým utrpením)
- majetková práva - dědí se, právo užít dílo, 70 let po smrti autora

užití díla

- rozmnožování díla / rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny (nejvíc užívané v dnešní době, i na internetu)
- pronájem - pouze hmotný podle zákona, mimo elektronické užití, ta vec iřl
- půjčování
- vystavování - pouze hmotný
- sdělování veřejnosti - provozování živě nebo ze záznamu, přenos živého vysílání, vysílání díla tv, umístění na internetu, provozování rozhlasového nebo televizního vysílání (když týpek v hospodě pustí televizi lidem - podle zákona je provozovatel televizního vysílání)
- vysílatel - ten kdo vysílá v tv nova X přenositel - kdo to přebírá a posílá dál? idk bro

právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého

- 2. a každý další prodej - autor má právo na dodatečnou odměnu - jen když - komerční prodej (galerie, dražba) a nad 1500eur

právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

- součást kupní ceny tiskárny, paměti, sd kartu atd. je odměna - předpokládá se, že každý trochu krade - platí se to někam a pak distribuuje autorum? ig
- když prodávají B2B - jen pro firmy neplatí - nemaj osobní užití

zaměstnanecké dílo

- autorské dílo, které člověk vytvoří jako zaměstnanec
- musí vzniknout na základně platné pracovní smlouvy (jakákoliv, jedno za jaké peníze a jak dlouho) - musí být jasné, že pracuju na pozici, která tvoří dílo
- musí to být na pokyn zaměstnavatele, dostanu za něj odměnu v rámci mzdy
- práva patří zaměstnavateli (autor jsem furt já - nepřevoditelné)
- majetková práva vykonává zaměstnavatel
- osobnostní práva autora zůstávají nedotčena, ale má se za to, že autor svolil (ze zákona) ke zveřejnění, upravení, blabla (basically všechny osobnostní práva) není-li sjednáno jinak
- zaměstnavatel má právo nedokončené dílo sám dokončit, pokud skončí pracovněpráv. vztah nebo-li je obava, že zaměstnanec dílo nedokončí sám
- jestliže mzda nebo odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv zaměstnaneckého díla a významu díla pro dosažení toho zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, není-li sjednáno jinak

dílo na objednávku

- (nevzniklo by bez objednávky/smlouvy o dílo)
- ze zákona má objednatel licenci k účelu ze smlouvy / objednávky, není-li sjednáno jinak

- objednam 12 fotek na kalendář - muzu je použit jen na kalendář
- platí přiměřeně i pro dílo vytvořené ve veřejné soutěži - soutěžní dílo
- neplatí u pc programu, map, nebo databáze - tam se to považuje za zaměstnanecké dílo

dílo školní

- vytv

kolektivní dílo

audiovizuální dílo

- neplatí pro dílo hudební
- film má výjimky nějaký

počítačový program

Vyjimky z ochrany ve veřejném zájmu

znak, symbol, vlajka - autorsky zákon je nechrání, ale nemůžu je použít třeba na logo, nemůžu je dehonestovat

3stupňový test - při loophole zákona - 1) splněna, ale 2) 3) ne

osobní užití = i s dalšími lidmi, který přímo pozvu, bez limitu počtu lidí (když bych pozval veřejně všechny - poradám akci)

licence pro digitální výuku

užití na veřejném prostranství

- pro komerční i nekomerční užití
- něco trvale umístěné na veřejném prostranství
- užití pro - kresba, malba, fotografie, film
- výjimka: 3D rozmnoženina, rozmnoženina stavbou

úřední a zpravodajská licence

knihovní licence

- zpřístupnění děl v zařízení a objektech knihovny
- pro osobní potřebu můžu rozmnožit

rozmnožování pro účely automatizované analýzy textů nebo dat

- učení ai
- autor může vyloučit takové užití

související práva

umělecký výkon

- provedení uměleckého díla

- bez autora neexistuje
- výkon artisty (něco jiného než en artist) - neprovádí umělecké dílo

od vydání

zvuk - 70 let

video - 50 let

rádio - povinná smlouva když je to zveřejněný type shi - autor může užití vyloučit, umělec (zpěvák, kytarista) nn

výrobce zvukového záznamu

- 50 let, když to je umělecký výkon 70 let
- kdo ho vyrobil, nebo objednal (práva má ten kdo objednal)

římská úmluva - nevím bro, ale usa to nepřijmulo

právo vysílatele

-

právo zveřejnitel

- ten kdo zveřejní dosud nezveřejněné dílo

právo vydavatele tiskové publikace

- 2 roky od zveřejnění

právo pořizovatele databáze

- poskládám dohromady něco
- soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků systematicky a metodicky a individuálně přístupných (hledání podle klíče, seřad' podle abecedy, podle počtu písmen idk)
- právo 15 let
- pořizovatel je kdo jí udělal, nebo objednal
- vytěžování - změna
- zužitkování - užití
- výjimky - nepodstatné části obsahu databáze, u podstatné části - pro osobní potřebu, vědecké účely, vyučovací

Kolektivní správa autorských práv

- existuje, je nezbytná, pro jaký účely slouží mám vědet
- chci toho licencovat hodně najednou, hodně uživatelů dohromady
- dlouhý
- povinná - nemůžu zrušit
- rozšířená - můžu zrušit - dávaj peníze do hromadného fondu, 3 roky mi je pošlou, když se přihlásím, jinak to rozpošlou ostatním umělcům, co se přihlásili, nebo tak něco
- dobrovolná - můžu zrušit
- co není v seznamu povinný a rozšířený je dobrovolný

hromadné smlouvy

- poddruh licenční smlouvy
- hromadná licenční smlouva

kolektivní smlouvy

- poddruh hromadné smlouvy

rozdělení vybraných odměn

-

kolektivní správci v česku

- v ČR 7
- osa - hudební díla

chybející hodina 1

chybející hodina 2

soukromoprávní nástroje

- nevím bro

nárok na odstranění následků zásahu do práva:

- zničení již vyrobených triček s necím na co jsem neměl právo

poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu

- porušením práv někdo zasáhne do mé pověsti - někdo to distribuuje v horší kvalitě
treba
- omluva
- muzu za to chtít i peníze, když dokážu, že omluva je málo

zákaz poskytování služby využívané k porušování práv

- uložto
- převážná část služby je využívána k porušování práv

nárok na uveřejnění rozsudku

nárok na sdělení údajů

nárok na náhradu škody

- ušlý zisk - když typek prodával tričko za 200 a já to prodávám za 500, tak mi platí za každý 500 fr
- bezdůvodný obohacení - co on vydělal na mém šití

další zásah do práv

- použití názvu nebo vnější podoby (obal např.) - vyvolání záměny

Poslední 11. hodina

ochrana osobnich udaju konci se smrti
xd